

1509622-78.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2095007/2020 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 10986285 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 682/20/140 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 2095007 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 682/20/140 - 40º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313 - São Paulo-SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

1509622-78.2020.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2095007/2020 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 10986285 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 682/20/140 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 2095007 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 682/20/140 - 40º D.P. VILA STA MARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO DA CRUZ VIEIRA DA SILVA FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Paiva Garcia

Vistos.

JOÃO DA CRUZ VIEIRA DA SILVA FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado em razão da prática do crime previsto no artigo artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo consta da inicial acusatória, no dia 15 de abril de 2020, por volta das 14h15, nas dependências do mercado Carrefour Comércio e Indústria Ltda., JOÃO DA CRUZ VIEIRA DA SILVA FILHO, tentou subtrair, para si, 3 peças de carne bovina (picanha) da marca Friboi, 1 bandeja de carne bovina (patinho) da marca Friboi, 1 bandeja de coração de frango da marca Carrefour e 4 sabonetes da marca Lux, todos avaliados em R\$ 270,20 (fl. 12), de propriedade do referido estabelecimento comercial, cujo intento não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

De início, designou-se audiência para eventual celebração de acordo de não

persecução penal, que restou infrutífera ante a não localização do acusado, razão pela qual a denúncia foi recebida.

Posteriormente, o acusado, que está preso por outro processo, foi citado.

Por ocasião da resposta à acusação, o acusado requereu a absolvição sumária ao argumento de atipicidade da conduta.

O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido defensivo e requereu o prosseguimento do feito.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Forçosa a absolvição com fundamento na atipicidade do fato.

Segundo a denúncia, o acusado ingressou em um supermercado (CARREFOUR) e tentou furtar algumas peças de carne bovina, uma bandeja de coração de frango e 4 sabonetes – as mercadorias foram avaliadas em aproximadamente R\$ 270,20 e o acusado foi detido no estacionamento do estabelecimento.

O acusado é primário e os bens subtraídos (alimentos e produto de higiene pessoal) foram restituídos e, afinal, não houve prejuízo para o estabelecimento.

Nesse cenário, considerando o valor dos bens subtraídos, a ausência de periculosidade da ação e a ausência de efetivo prejuízo para a vítima, impõe-se o reconhecimento da insignificância, nos termos da jurisprudência E. Superior

Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. BEM AVALIADO EM R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para evitar situações dessa natureza, atuando como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. 2. A conduta perpetrada pelo agente, primário e sem antecedentes, é irrelevante para o direito penal. O delito em tela - furto de um par de óculos avaliado em R\$ 200,00 (duzentos reais) - se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RHC: 44461 RS 2014/0008943-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2014, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2014)”.

Trata-se, portanto, de conduta atípica, por ausência de tipicidade material.

E assim sendo, ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado, o que faço com fundamento no disposto no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Intime-se.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA